

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6513/2557

ห้างหุ้นส่วนสามัญศรีทรัพย์เจริญ
บริษัทเอ็ม เมททอล (ประเทศไทย)
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11), มาตรา 67, มาตรา 179

ผู้ที่จะฟ้องหรือถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลนั้น ต้องมีสภาพเป็นบุคคล ดังที่
ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11) บัญญัติไว้ว่า คู่ความ หมายความว่า บุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูก
ฟ้องต่อศาล ซึ่งคำว่า บุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล โจทก์เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ มี ส. จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อ
ประกอบพาณิชย์กิจ แต่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โจทก์จึงมิใช่บุคคลธรรมดาและไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ไม่อาจฟ้องคดีต่อ
ศาลได้

ตามคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องในส่วนข้อความและรายละเอียดในคำฟ้อง เป็น
เพียงการระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำการแทนห้างหุ้นส่วนสามัญ ศ. เท่านั้น มิได้มี
ความหมายว่า ส. เป็นผู้ฟ้องคดีเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งการขอแก้ไขคำฟ้อง
โดยการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้เป็นโจทก์ มีผลเป็นการเพิ่มตัวบุคคลเข้ามาเป็นคู่ความคน
ใหม่ ย่อมไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 67 และมาตรา 179 ด้วย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 410,036.01 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี จากต้นเงิน 393,913.01 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 393,913.01 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 44,330.10 บาท นับแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 ของต้นเงิน 56,084.74 บาท นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 ของต้นเงิน 12,700.90 บาท นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ของต้นเงิน 42,960.50 บาท นับแต่วันที่ 25 มีนาคม 2554 ของต้นเงิน 10,058 บาท นับแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ (ที่ถูกต้อง มีนาคม) 2554 ของต้นเงิน 36,765.20 บาท นับแต่วันที่ 3 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 4,365.60 บาท นับแต่วันที่ 5 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 3,049.50 บาท นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 36,647.50 บาท นับแต่วันที่ 9 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 60,134 บาท นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 1,733.40 บาท นับแต่วันที่ 13 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 5,735.20 บาท นับแต่วันที่ 15 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 14,177.50 บาท นับแต่วันที่ 16 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 12,401.30 บาท นับแต่วันที่ 17 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 37,932.57 บาท นับแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 ของต้นเงิน 14,873 บาท นับแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (ฟ้อง วันที่ 23 กันยายน 2554) ต้องไม่เกิน 2,398 บาท 2,254 บาท 518 บาท 1,763 บาท 410 บาท 1,571 บาท 187 บาท 134 บาท 136 บาท 2,721 บาท 73 บาท 258 บาท 653 บาท 574 บาท 1,763 บาท และ 701 บาท ตามลำดับ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 15,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ที่จำเลยเพียยกปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ขึ้นว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์นั้น ศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีอำนาจวินิจฉัยหรือไม่ เห็นว่า ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยจะมีได้ยกขึ้นต่อสู้ในศาลชั้นต้น จำเลยก็มีสิทธิอุทธรณ์เป็นประเด็นขึ้นมาได้ และศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีอำนาจวินิจฉัย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาตามฎีกาของโจทก์ประการต่อมามีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ เห็นว่า ตามคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องในส่วนข้อความ และรายละเอียดในคำฟ้องดังกล่าวเป็นเพียงการระบุถึงตัวบุคคลที่เป็นผู้กระทำการแทน ห้างหุ้นส่วนสามัญศรีทรัพย์เจริญเท่านั้น มิได้มีความหมายว่า นายสุพรชัยเป็นผู้ฟ้องคดีเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งการขอแก้ไขคำฟ้องโดยการเปลี่ยนตัวบุคคลผู้เป็นโจทก์ มีผลเป็นการเพิ่มตัวบุคคลเข้ามาเป็นคู่ความคนใหม่ ย่อมไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 67 และมาตรา 179 ด้วย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์-ชัยยุทธ ศรีจำนงค์-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายปิติ แยมชื่น

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายชลสิทธิ์ สวัสดิ์ทัต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ1011/2555

ต้น

หมายเหตุ